

COMUNE DI SQUILLACE
Prov. di Catanzaro

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE
§§§§§

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso n. 638 del
29.09.2023

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno ----- del mese di ----- in
Squillace nella sede del Comune e nell'Ufficio di Segreteria, si sono costituiti:

- 1) dott.a Giuseppina Ferrucci, nata in Amorosi (BN) il 06.11.1967, la quale*
interviene nel presente atto non in proprio ma quale Rappresentante del
Comune di Squillace ;
- 2) L'Avv. Giovanni Costa, iscritto all'Albo Professionale tenuto dall'Ordine degli*
Avvocati del Foro di Messina;

i quali premettono

- Che con deliberazione di Giunta comunale n. 73 in data 27.09.2023, l'organo*
esecutivo dell'Ente emanava atto di indirizzo al Responsabile del Servizio
contenzioso, acchè ponesse in essere gli atti necessari per l'individuazione di
un professionista cui affidare l'incarico di proporre appello avverso la
Sentenza n. 1/2023 emessa dal Commissariato Usi civici della Calabria –
Catanzaro, nel giudizio vertente tra il Comune di Borgia e il Comune di
Squillace;
- che con determina dirigenziale n. 638 del 29.09.2023 il Comune di*
Squillace conferiva mandato all'Avv. Giovanni Costa del foro di Messina;
- che è necessaria la stipula del presente disciplinare per meglio regolare gli*
aspetti giuridici ed economici del relativo rapporto professionale (oggetto,
durata, compenso e modalità di svolgimento);
- Con tale premessa, da ritenersi parte integrante ed essenziale della*

presente convenzione nonché determinante il consenso alla stipula della stessa, i sopra costituiti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo Uno

L'Avv. Giovanni Costa assume mandato difensivo del Comune di Squillace nelle procedure sopra specificate ed all'uopo l'Ente conferisce al menzionato professionista tutte le facoltà ed i poteri difensivi necessari all'espletamento del mandato professionale; dal canto Suo l'Avv. Giovanni Costa accetta il mandato difensivo conferitogli e si obbliga ad assolverlo con la diligenza professionale richiesta e ad espletare tutte le attività occorrenti per difendere al meglio il Comune in ogni fase e grado del procedimento.

Articolo due

In seguito al compiuto perfetto espletamento dell'incarico di cui all'articolo precedente, all'avv. Giovanni Costa, compete un compenso pari a Euro 6.500,00, comprensivo degli accessori di legge;

Considerato che nella determinazione del compenso è stata applicata una decurtazione pari a circa il 68,88% dei parametri ministeriali di cui allo scaglione di riferimento relativamente al giudizio indeterminabile di complessità alta, come da D.M. 147/2022, le parti convengono che in caso di esito positivo e, quindi di accoglimento dell'appello, il professionista incaricato avrà diritto al pagamento dell'ulteriore somma a titolo di liquidazione finale, pari a d Euro 14.390,22 quale somma residua determinata dalla suindicata percentuale di decurtazione dei parametri tariffari.

Le parti convengono altresì che, sempre in caso di esito positivo e, quindi di accoglimento dell'appello, le somme eventualmente liquidate a favore del Comune di Squillace a titolo di compensi e spese di giudizio per l'importo superiore ad Euro 20.898,22. Saranno riconosciute al nominato procuratore.

In caso di riconoscimento delle spese e compensi del giudizio di primo grado, entro i

limiti di 5.000,00, gli stessi verranno trattenuti dal Comune di Squillace e l'eccedenza riconosciuta in favore dell'avv. Giovanni Costa;

Articolo tre

Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambi le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara inoltre di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Articolo quattro

Il professionista si impegna altresì a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente.

Articolo cinque

Il professionista incaricato, dichiara altresì di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 4° grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in nessun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle cause di incompatibilità richiamate precedentemente.

Articolo sei

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal professionista.

Articolo sette

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo otto

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'Ordinamento professionale degli avvocati.

Il presente atto si compone di n. 3 facciate a stampa, prive di cancellazioni e/o aggiunte e in ogni sua parte, viene letto, confermato e sottoscritto in calce dalle parti in

Squillace, lì -----

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Avv. Giuseppina Ferrucci

Avv. Giovanni Costa